


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR
TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Data da audiência: 12 de janeiro de 2017_

Processo nº 0105920-85.2015.8.26.0050

Réu: WAGNER ROBERTO SOARES

2016/000019

Aos 12 de janeiro de 2017, às 14h30min, nesta cidade e Comarca da capital, no edifício do Complexo Jurídico “Ministro Mário Guimarães”, Fórum Criminal da Barra Funda, na sala de audiências da 10ª Vara Criminal, onde se achava presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, **Dr(a). Fabio Alves da Motta**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. O Senhor Porteiro, após o pregão, deu a sua fé de estarem presentes: O(A) Digníssimo(a) o(a) Promotor(a) de Justiça, **Dr(a). Ludgero Francisco Sabella**, o réu Wagner Roberto Soares, devidamente escoltado, preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Independência, assistido pela Defensora Pública **Dra. Fernanda Cukier dos Santos**, bem como a testemunha comum: o Pc Victor Bartolo Rosado dos Santos. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha Victor, sendo o(s) depoimento(s) captado(s) por meio do sistema de gravação de áudio e vídeo. Após, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dado a oportunidade de se entrevistar, reservadamente, com sua defensor antes da realização do ato. Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito: “não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, declaro encerrada a instrução e dou a palavra às partes para alegações finais, colhidas pelo sistema de captação de áudio e vídeo”. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos: **Wagner Roberto Soares** foi denunciado(s) como incurso(s) nas regras do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia, hora e local referidos na denúncia, trazia consigo e guardava para fins de entrega a consumo de terceiros mediante tráfico, drogas consistentes em 7,2 gramas de cocaína separados em 21 porções embaladas em tubos plásticos; 21,1 gramas de cocaína na forma de "crack" separados em 100 porções, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, que foram apreendidas, fls. 12/13 e constatadas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

preliminarmente às fls. 15/17. O feito teve seu regular processamento, não padecendo de nulidades aparentes. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa requereu absolvição por falta de provas. É o relatório. Decido. De início, de se ver que durante a instrução, Carlos, policial civil, disse que realizou com seu parceiro a abordagem do réu em ponto conhecido de tráfico, tendo encontrado com o réu uma bolsa de drogas. Aduz que deixaram a viatura em local distante, não tendo feito campana, sendo a abordagem realizada de forma imediata e que as drogas encontradas estavam embaladas de forma característica, denotando a prática de tráfico. Victor, policial civil, afirmou que estava em patrulhamento com seu parceiro no período da noite, ocasião em que deixou a viatura e desembarcou a pé, abordando o réu em posse de drogas em local conhecido pela prática de delitos de tráfico, na chamada “Biqueira dos Sem Terra”. Sustenta que o réu, ao ser abordado confessou a prática do delito, dizendo que recebia R\$ 100 por dia para vender as drogas. Aduz que a abordagem foi imediata e que o réu não tentou fugir, sendo certo que a viela não possuía outras saídas. O réu, interrogado, relatou que estava saindo de casa com sua sobrinha, no período da noite, ocasião em que foi abordado pelos policiais, sendo certo que havia outra pessoa no chão, que possuía uma bolsa de drogas. Alega que não era proprietário das drogas e tampouco teria confessado. Sustenta que o real proprietário das drogas era um menor que foi solto, afirmando ainda que não conhecia os policiais anteriormente e, ademais, os policiais que o abordaram seriam outros que não os que testemunharam no presente feito. A presente ação penal merece desfecho de total procedência, senão vejamos: segundo consta, os policiais civis realizaram a prisão do réu em local conhecido como ponto de tráfico, conhecido como “Biqueira dos Sem Terra”. Ao avistarem o acusado com uma espécie de bolsa nas mãos, este foi abordado e, feita a revista pessoal, foram encontrados entorpecentes dentro da bolsa, além da quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, pelo laudo de constatação de fls. 17 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75, que indicou não apenas a quantidade das substâncias entorpecentes encontradas, mas também o seu potencial lesivo, revelando resultado POSITIVO para maconha, cocaína e crack. Por sua vez, a autoria também é incontestada, conforme se depreende do firme relato dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

policiais, no sentido de que a droga em questão foi encontrada em poder do acusado. Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu, sendo certo ainda que este afirmou não conhecer os policiais anteriormente. Além disso, o fato das testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, mormente quando seus depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, o que é o caso dos autos. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que ***“a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”***(RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser ***“inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”*** (RT 530/372). E ainda: ***“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”***(HC nº 74.608-SP – STF). De outro lado, a versão do réu de que as drogas seriam pertencentes a um menor e que este foi libertado não encontram ressonância nos autos, vez que vieram desacompanhados de quaisquer depoimentos ou outros elementos aptos a secundá-la. É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ***“a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”*** (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, *Diário da Justiça*, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

A intenção do réu de entregar ao consumo de terceiros as drogas que guardava consigo extrai-se não apenas da conduta desenvolvida pelo acusado, típica de traficante de drogas, bem como da quantidade e variedade de entorpecentes que levava consigo, embalados em porções individualizadas, prontos para o consumo de terceiros. Por estas razões, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa. A variedade de entorpecentes encontrados com o réu será levada em conta como circunstância judicial, eis que inversamente ao princípio da insignificância, a posse de tipos diversos de droga, sendo duas delas de alto poder viciante (casos da cocaína e do crack) poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que auxiliava o tráfico em larga escala, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade. O acusado é reincidente, conforme certidão da 16ª Vara Criminal (fls. 125/126), de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Como a reincidência é única, adota-se o percentual de aumento de 1/6. No que pertine às circunstâncias judiciais, de se notar a presença de maus antecedentes (conforme se observa da certidão de fls. 127). Feitas essas observações, passo à **FIXAÇÃO DA PENA**. Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, aumentada de 1/6, por força das circunstâncias judiciais apontadas, em **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa**, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo. Em razão da agravante da reincidência, aumento a pena de 1/6, como já justificado, o que resulta em **06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa**. À mingua de outras circunstâncias torno-a definitiva. Não há mais impedimento para progressão de regime, por força do advento da lei 11.464/07, de modo que não pode ser fixado o regime integral fechado. Contudo, ao juiz do processo somente cabe fixar o regime inicial de cumprimento da pena, já que a questão


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

da progressão de regime deve ser decidida pelo juízo da execução, à luz do artigo 66, inciso III, “b”, da Lei 7.210/84 e da Lei 11.464/07. Não é possível a fixação do regime semiaberto ou aberto, já que na forma do artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90, de acordo com a redação dada pela Lei 11.464/06, o regime inicial deve ser o fechado. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do “sursis”, eis que a mesma deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, não se mostrando tais benefícios suficientes para a reprovação e prevenção da conduta incriminada, na forma dos artigos 44, inciso III e 77, inciso II, ambos do Código Penal. É sabido que a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como reprimenda ao delinquente (prevenção específica). Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ora é óbvio que se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, este é incompatível com reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas de direito. Desta forma é forçoso concluir que não pode o condenado por crime de tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece que o cumpra em regime fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das restritivas de direito. Seria um verdadeiro absurdo que isto ocorresse, já que seria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima. Assim sendo, repudiamos o entendimento de que tal substituição seja possível, até porque juridicamente é impossível. Não se desconhece a recente Resolução do Senado a respeito do assunto, sendo que a presente decisão não se fundamenta nos dispositivos cuja eficácia foi suspensa, vale dizer a parte final do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legislativo. O acusado encontra-se preso por este processo, estando presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e agora condenado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL
AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA
- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:
SP10CR@TJSP.JUS.BR

viesse a ser solto. É necessária a custódia do réu, eis que condenado à pena a ser cumprida em regime inicial fechado, certamente, se liberto for, procurará se evadir, frustrando a aplicação da lei penal. O acusado foi condenado por crime grave, ou seja, tráfico de entorpecentes, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública, razões pelas quais foi fixado o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal. Por estes motivos, mantenho a prisão preventiva decretada. Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para o fim de condenar **WAGNER ROBERTO SOARES**, qualificado nos autos, à pena em **06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa**, na forma especificada, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. **Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas. Decreto a perda da quantia apreendida, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do Funad/Senad, ficando autorizada a destruição da pochete apreendida.** Oficie-se. **Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido, expedindo-se, oportunamente, guia de execução provisória.** Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e Cumpra-se. O termo de audiência é assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito por meio do sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes e patronos mencionados. O referido é verdade. Nada mais. Eu,____, (Cleide dos S. Samezima), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Fabio Alves da Motta
Juiz de Direito